2024-06-1-055-028

汪某秋危险驾驶案

——“五年内曾因饮酒后驾驶”以实施上一次酒驾行为之日起计算

关键词 刑事 危险驾驶罪 五年内曾因饮酒后驾驶 行为起算日 缓刑

基本案情

2018年11月6日，被告人汪某秋因饮酒后驾驶机动车被公安机关查获。2019年5月28日，公安机关对汪某秋作出暂扣机动车驾驶证六个月，罚款人民币一千五百元的行政处罚。2024年2月5日21时许，汪某秋饮酒后驾驶小型汽车，在浙江省淳安县千岛湖镇淳安—环湖南路附近，经过公安机关查处酒驾路段时，未按照执勤民警要求停车接受检查，驾车往环湖南路景湖花园方向行驶约800米后被民警拦停。经鉴定，汪某秋血液酒精含量为155毫克/100毫升，属醉酒。

浙江省淳安县人民法院于2024年3月14日作出（2024）浙0127刑初46号刑事判决：被告人汪某秋犯危险驾驶罪，判处拘役一个月十五日，缓刑二个月，并处罚金人民币三千元。宣判后，没有上诉、抗诉，判决已经发生法律效力。

裁判理由

法院生效裁判认为：被告人汪某秋醉酒驾驶机动车在道路上行驶，其行为已构成危险驾驶罪。汪某秋逃避公安机关依法检查，应从重处理。鉴于汪某秋到案后自愿认罪认罚，可酌情从宽处理。汪某秋上一次饮酒驾驶被查获时间为2018年11月6日、被行政处罚时间为2019年5月28日，若以受行政处罚时间计算，距本次醉驾未超过五年，属于一般不适用缓刑的情形，但如此处理既不利于被告人，也可能导致同一日饮酒驾驶被查获的行为人，因行政机关作出处罚时间先后不同，而距本次醉

驾是否超过五年也不同，显失公平，故以上一次饮酒驾驶行为时为起算日更客观公正。综上，汪某秋本次醉驾行为发生时距其上一次饮酒驾驶行为已超过五年，不属于一般不适用缓刑的情形。综合考虑，依法作出上述裁判。

裁判要旨

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》（高检发办字〔2023〕187号）第十四条第八项将“五年内曾因饮酒后驾驶机动车被查获或者受过行政处罚”规定为一般不适用缓刑的情形。从统一执法司法标准和有利于被告人角度考虑，应当自行为人实施上一次饮酒后驾驶机动车行为之日起计算“五年内”的区间，而不以受到行政处罚之日起计算。

关联索引

《中华人民共和国刑法》第133条之一第1款第2项

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》（高检发办字〔2023〕187号）第14条第8项

一审：浙江省淳安县人民法院（2024）浙0127刑初46号刑事判决（2024年3月14日）

人民法院案例库